

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 933/2537 นาย ทรง จำปา เกิด ทรัพย์  
กรมที่ดิน กับพวก

โจทก์  
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1336

ป.ที่ดิน มาตรา 103

เงินค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในการโอนที่ดินเป็นเงินที่รัฐเรียกเก็บจากราษฎรเป็นค่าตอบแทนที่รัฐให้บริการแก่ราษฎรในการให้ราษฎรได้สิทธิหรือกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์การที่โจทก์เป็นผู้ประมูลซื้อที่ดินได้จากการขายทอดตลาดและจดทะเบียนรับโอนที่ดินตามคำสั่งของศาล เงินค่าธรรมเนียมการโอนที่ดินจึงเป็นเงินค่าธรรมเนียมตามป. ที่ดินฯ มาตรา 103 เป็นเงินที่จำเลยที่ 2 ตัวแทนจำเลย 1 เรียกเก็บจากโจทก์โดยชอบด้วยกฎหมายแม้ต่อมาศาลฎีกาจะมีคำสั่งเพิกถอนการขายทอดตลาดที่ดินที่โจทก์ประมูลซื้อได้และให้จดทะเบียนใส่ชื่อ ล.เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์เหมือนเดิม แล้วให้เจ้าพนักงานบังคับคดีประกาศขายทอดตลาดใหม่การเพิกถอนการจดทะเบียนโอนที่ดินดังกล่าวไม่ใช่เกิดจากการกระทำของจำเลยที่ 2 ตัวแทนจำเลยที่ 1 ซึ่งตามประมวลที่ดินฯก็ไม่มีบทบัญญัติให้จำเลยที่ 1 คืนเงินค่าธรรมเนียมการโอนที่ดินแก่โจทก์ และเงินค่าธรรมเนียมดังกล่าวจำเลยที่ 1 ก็ได้ส่งเป็นรายได้ของแผ่นดินไปแล้ว โจทก์จึงไม่มีสิทธิฟ้องเรียกเงินค่าธรรมเนียมการโอนที่ดินคืนจากจำเลยที่ 1

---

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินค่าธรรมเนียมการโอนที่ดิน  
จำนวน 78,447 บาท ให้แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยทั้งสองให้การขอให้ยกฟ้องโจทก์

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินจำนวน 78,447 บาท  
พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระ  
เสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงที่คู่ความรับกันฟังได้ว่าเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม  
2525 โจทก์เป็นผู้ซื้อในการขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานบังคับคดีซึ่งที่ดินโฉนด  
เลขที่ 94 ตำบลบึงยี่โถอำเภอกกลางเมือง (ชัยบุรี) จังหวัดปทุมธานี เนื้อที่ 98 ไร่ 21  
ตารางวา ราคา 816,000 บาท อันเป็นกรรมสิทธิ์ของนายลพวัฒน์ธำรงค์ จำเลยที่ 1  
ในคดีหมายเลขแดงที่ 382/2525 ของศาลชั้นต้น (ศาลแพ่ง) โจทก์ได้ชำระราคาที่ดิน  
ให้แก่เจ้าพนักงานบังคับคดีของศาลจังหวัดชัยบุรีครบถ้วนแล้ว ศาลจังหวัดชัยบุรีจึง  
มีหนังสือลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2525 ถึงจำเลยที่ 2 ให้จดทะเบียนไถ่ถอนจำนอง  
และจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 94 ที่ขายทอดตลาดใส่ชื่อโจทก์เป็นผู้  
ถือกรรมสิทธิ์ โดยให้โจทก์เป็นผู้เสียค่าธรรมเนียมการโอนที่ดิน เจ้าพนักงานที่ดิน  
จังหวัดปทุมธานีสาขาชัยบุรี ได้เรียกค่าธรรมเนียมการโอนที่ดินจากโจทก์จำนวน  
78,447 บาท ต่อมาวันที่ 30 พฤศจิกายน 2525 ศาลชั้นต้นได้มีคำสั่งให้เพิกถอนการ  
ขายทอดตลาดที่ดินโฉนดเลขที่ 94 ดังกล่าวให้เจ้าพนักงานบังคับคดีประกาศขาย

ทอดตลาดใหม่ ศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาพิพากษายืน ตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3213/2528 ระหว่างธนาคารทหารไทย จำกัด โจทก์ นายลพ วัฒนธำรงค์ ที่ 1 นาง ประไพพัทธ์ วัฒนธำรงค์ ที่ 2 จำเลย นายทรง จำปาเกิดทรัพย์ผู้ร้องคัดค้าน ศาล จังหวัดชัยบุรีจึงมีหนังสือถึงจำเลยที่ 1 ในคดีนี้ให้จดทะเบียนในชื่อนายลพ วัฒนธำรงค์ เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์เหมือนเดิมและให้จำเลยที่ 2 คืนเงินค่าธรรมเนียมการโอน ที่ดินจำเลยที่ 2 จดทะเบียนโอนใส่ชื่อนายลพ วัฒนธำรงค์เหมือนเดิม แต่ไม่ยอมคืน เงินค่าธรรมเนียมการโอนที่ดินให้แก่โจทก์คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลย ที่ 1 ว่า จำเลยที่ 1 จะต้องคืนเงินตามฟ้องให้แก่โจทก์หรือไม่ ศาลฎีกาเห็นว่าตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 103 บัญญัติว่า "ในการดำเนินการออกหนังสือแสดง สิทธิในที่ดิน การรังวัด การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม หรือการทำธุรกรรมอื่น ๆ เกี่ยว กับอสังหาริมทรัพย์ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามที่กำหนดในกฎ กระทรวงแต่ต้องไม่เกินอัตราตามบัญชีท้ายประมวลกฎหมายนี้" และกฎกระทรวง ฉบับที่ 32 (2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 ข้อ 7(ก) ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมมีทุน ทรัพย์เรียกตามจำนวนทุนทรัพย์ร้อยละ 2 ดังนั้น เงินค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน สิทธิและนิติกรรมในการโอนที่ดินเป็นเงินที่รัฐเรียกเก็บจากราษฎรเป็นค่าตอบแทนที่ รัฐให้บริการแก่ราษฎรในการให้ราษฎรได้สิทธิหรือกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์โดย บริบูรณ์ทางทะเบียนโดยชอบด้วยกฎหมายการที่โจทก์เป็นผู้ประมูลซื้อที่ดินโฉนด เลขที่ 94 ดังกล่าวได้จากการขายทอดตลาดและจดทะเบียนรับโอนที่ดินตามคำสั่ง ของศาลจังหวัดชัยบุรี เงินค่าธรรมเนียมการโอนที่ดินที่ซื้อจากการขายทอดตลาดจึง เป็นเงินค่าธรรมเนียมการโอนที่ดินที่ซื้อจากการขายทอดตลาดจึง เป็นเงินค่าธรรมเนียมการโอนที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 103 เป็นเงินที่จำเลยที่ 2 ตัวแทนจำเลยที่ 1 เรียกเก็บจากโจทก์โดยชอบด้วยกฎหมาย แม้ความจะปรากฏต่อ มาว่า ศาลฎีกาได้มีคำสั่งเพิกถอนการขายทอดตลาดที่ดินที่โจทก์ประมูลซื้อได้ และ ศาลได้ให้จดทะเบียนใส่ชื่อนายลพ วัฒนธำรงค์เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์เหมือนเดิมแล้ว

ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีประกาศขายทอดตลาดใหม่ การเพิกถอนการจดทะเบียนโอนที่ดินดังกล่าวไม่ใช่เกิดจากการกระทำของจำเลยที่ 2 ตัวแทนของจำเลยที่ 1 ซึ่งตามประมวลกฎหมายที่ดินก็ไม่มีบทบัญญัติไว้ให้จำเลยที่ 1 คืนเงินค่าธรรมเนียมการโอนที่ดินแก่โจทก์ และเงินค่าธรรมเนียมการโอนที่ดินจำเลยที่ 2 เรียกเก็บจากโจทก์จำเลยที่ 1 ก็ได้ส่งเป็นรายได้ของแผ่นดินไปแล้ว โจทก์จึงไม่มีสิทธิฟ้องเรียกเงินค่าธรรมเนียมการโอนที่ดินคืนจากจำเลยที่ 1 ไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยประเด็นอื่นต่อไปอีกฎีกาจำเลยที่ 1 พังขึ้น"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 1 เสียด้วยนอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(เจริญ นิลเอสงฆ์-บุญธรรม อยู่พัก-สมภพ โชติกวณิชย์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ